PROPOSITION DE LOI

visant à clarifier les critères du danger justifiant une mesure d’assistance éducative,
à instituer un contrôle indépendant de la protection de l’enfance
et à renforcer le pilotage national de cette politique publique

INITIATIVE INTERASSOCIATIVE
Texte commun proposé à la signature des associations, collectifs et organisations engagés dans la protection des enfants et le respect des droits des familles.

Porteuse de l’initiative et première signataire

Association La Voix des enfants placés à Vienne
RNA : W383010111 | SIRET : 13172568100012
Contact : begotcassandra28@gmail.com — 07 49 46 75 09
Représentée par sa présidente, fondatrice.

Les associations signataires entendent présenter un texte commun, issu de leurs expériences de terrain et de leurs constats, afin qu’un député ou un sénateur puisse s’en saisir et le déposer dans les formes constitutionnelles.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection de l’enfance doit garantir, en toutes circonstances, la sécurité, la santé et le développement de chaque enfant. Une mesure de placement peut être indispensable lorsqu’elle répond à un danger avéré et ne peut être évitée par une mesure moins restrictive. Elle constitue toutefois une décision particulièrement grave, qui affecte la vie de l’enfant, ses liens familiaux et son parcours. Elle doit donc reposer sur une évaluation individualisée, actualisée, pluridisciplinaire et suffisamment étayée.

L’article 375 du code civil vise déjà le danger pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur, ainsi que la compromission grave de ses conditions d’éducation ou de développement. Les signataires demandent que ces notions soient précisées afin de limiter les appréciations générales, les décisions insuffisamment motivées et les confusions entre difficultés sociales, précarité, besoins de santé ou handicap et danger pour l’enfant. Ces situations doivent appeler, en premier lieu lorsque cela est possible et conforme à l’intérêt de l’enfant, des réponses adaptées et un accompagnement effectif.

Les signataires demandent également que le contrôle de l’aide sociale à l’enfance ne repose pas exclusivement sur les mécanismes administratifs existants. Un regard national, indépendant des autorités départementales chargées de mettre en œuvre les mesures, doit pouvoir recevoir les réclamations, conduire des contrôles, formuler des recommandations et rendre compte publiquement des dysfonctionnements systémiques.

Enfin, la protection de l’enfance nécessite un pilotage politique national clairement identifié, doté d’une responsabilité ministérielle dédiée, afin d’assurer la cohérence des politiques publiques, le suivi des engagements et la coordination entre l’État, les départements, la justice, la santé et l’éducation.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

DISPOSITIF

Article 1er — Clarification de la notion de danger dans le code civil

Après le premier alinéa de l'article 375 du code civil, sont insérés les alinéas suivants :

« L'appréciation du danger ou de la compromission grave mentionnés au présent article repose sur des éléments précis, objectifs, circonstanciés et actualisés, propres à la situation du mineur. La décision précise les faits retenus, leur gravité, leur actualité ainsi que les conséquences concrètes, actuelles ou suffisamment prévisibles, pour la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement de l'enfant.

« L'existence de difficultés matérielles, économiques ou sociales, d'un besoin de soins, d'un handicap ou de troubles du développement ne peut, à elle seule, caractériser un danger justifiant un placement. Ces éléments donnent lieu à l'examen prioritaire des aides, soins, soutiens éducatifs et accompagnements adaptés, sous réserve de l'existence d'un danger distinct ou d'une impossibilité dûment constatée de protéger l'enfant par une mesure moins restrictive.

« Avant toute mesure de placement, sauf urgence caractérisée, sont évaluées les possibilités de maintien de l'enfant dans son milieu de vie avec un accompagnement renforcé, ainsi que les solutions permettant de préserver ses liens familiaux et fraternels. La décision de placement expose les raisons pour lesquelles les mesures moins restrictives apparaissent insuffisantes ou inadaptées au regard de la situation de l'enfant. »

Article 2 — Création d'un contrôle national indépendant de la protection de l'enfance

Il est institué une autorité nationale indépendante chargée du contrôle et de l'évaluation du fonctionnement des services de l'aide sociale à l'enfance et, dans le respect des compétences de chaque autorité, des organismes concourant à la protection de l'enfance.

Cette autorité est indépendante des départements et des services qu'elle contrôle. Elle peut être saisie par toute personne concernée, notamment un enfant ou ancien enfant confié, un parent, un proche ou une association. Elle peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place, demander communication des documents utiles dans le respect des secrets protégés par la loi, recueillir les observations des personnes concernées et adresser des recommandations aux autorités compétentes.

Elle publie chaque année un rapport national comportant des données consolidées, des constats territoriaux, le suivi de ses recommandations et des propositions d'amélioration. Ses modalités de nomination, ses garanties d'indépendance, ses pouvoirs, ses moyens et les conditions de saisine sont définis par décret en Conseil d'État.

Article 3 — Transparence et suivi des contrôles

Les autorités et organismes contrôlés communiquent à l'autorité indépendante les éléments nécessaires à l'exercice de ses missions. Ils lui transmettent, dans un délai fixé par celle-ci, les suites données à ses recommandations. Les rapports de contrôle et les réponses apportées sont rendus publics, sous réserve de l'anonymisation des données personnelles et de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 4 — Pilotage gouvernemental de la protection de l'enfance

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les modalités de mise en place d'un pilotage ministériel dédié à l'enfance et à la protection de l'enfance. Ce pilotage a notamment pour objectifs la coordination interministérielle, le suivi de l'application des lois, la réduction des disparités territoriales et la publication d'indicateurs nationaux relatifs à la prévention, aux mesures d'accompagnement et aux placements.

Article 5 — Entrée en vigueur

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État. Les dispositions relatives à l'autorité nationale indépendante entrent en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

NOTE DE PRÉSENTATION
Le présent document constitue une base de proposition législative interassociative destinée à être reprise et déposée par un parlementaire. La création d’une autorité indépendante et ses moyens devront être expertisés au regard des règles de recevabilité financière et de l’articulation avec les inspections existantes. La demande d’un ministère dédié relève du choix d’organisation du Gouvernement ; le texte prévoit donc un rapport sur ses modalités plutôt qu’une création directe par la loi.

SIGNATURES DES ASSOCIATIONS ET COLLECTIFS

En signant le présent texte, chaque structure exprime son soutien à cette initiative interassociative et accepte que son nom figure parmi les signataires lors de sa transmission aux parlementaires.

Première signataire : La Voix des enfants placés à Vienne — représentée par Cassandra Begot, présidente et fondatrice.

Association / collectif	Nom et qualité du/de la représentant(e)	Date et signature

Coordonnées de la structure signataire (facultatif) : .....

Document collectif — les signatures peuvent également être recueillies sur une feuille complémentaire reproduisant les trois colonnes ci-dessus.